

Direito Penal Especial

Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003)

Julgados Curados — Curadoria Jurisprudencial para Concursos de Magistratura Estadual (FGV)

Curadoria realizada em: 01/09/2026

Fonte: Buscador Dizer o Direito (sessão autenticada) — Direito Penal > Estatuto do desarmamento (Lei 10.826/2003)

Taxonomia: Direito Penal (L1) > Legislação Penal Especial (L2)

Caderno de questões usado como referência: Penal Especial Desarmamento TEC.md (13 questões, FGV e outras bancas, 2005-2024)

Sumário

Sumário.....	2
Varredura e Metodologia	3
1. Política de Controle de Armas e Poder Regulamentar (Decretos)	4
✦ A aquisição de armas de fogo deve se pautar pelo caráter excepcional, exigindo-se demonstração concreta da efetiva necessidade.....	4
✦ Decreto presidencial que regulamenta o Estatuto do Desarmamento pode restringir acesso a armas e munições dentro dos limites do poder regulamentar	4
2. Porte de Arma por Categorias Específicas.....	5
✦ É inconstitucional a restrição do porte de arma de fogo aos integrantes de guardas municipais de pequenos municípios	5
3. Posse e Porte de Arma de Uso Permitido — Tipicidade e Registro	5
✦ A posse de arma de fogo com registro vencido, pertencente a terceiro falecido, configura crime.....	5
4. Munição — Tipicidade e Insignificância.....	6
✦ A apreensão de munições em quantidade não considerada insignificante, aliada à apreensão de droga, petrechos do tráfico e expressivas quantias em dinheiro, impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta	6
5. Tráfico Internacional de Arma/Munição — Aspectos Probatórios.....	6
✦ A condenação por tráfico internacional de munições exige prova segura da transposição dos limites territoriais do país, não bastando confissão extrajudicial informal	7
6. Numeração Suprimida/Adulterada e Hediondez.....	7
✦ A descoberta de parte de numeração suprimida em arma de fogo não autoriza a desclassificação do porte de arma de uso restrito para uso permitido.....	7
Anexo — Súmulas de Referência	9
✦ Súmula 668-STJ	9
✦ Súmula 513-STJ	9
TOP Imperdíveis desta Matéria	10
Índice Navegável de Julgados	11

Varredura e Metodologia

A subcategoria "Estatuto do desarmamento (Lei 10.826/2003)" do Buscador Dizer o Direito reúne 36 julgados na base (contra 85 na rodada anterior, sobre a Lei Maria da Penha). Diferentemente daquela rodada, a maior parte dos 36 julgados desta subcategoria é anterior a 2020 — doutrina já pacificada sobre perigo abstrato, arma desmuniada e irrelevância de perícia — e ficou fora da janela temporal do projeto.

Janela de coleta aplicada: julgados em repetitivo, repercussão geral ou controle concentrado desde set/2021 (5 anos); julgados isolados desde set/2023 (3 anos).

Dessa varredura, 7 julgados e 2 súmulas foram selecionados pelos critérios de relevância do projeto (teses cobradas no caderno FGV, controle concentrado, teses recentes vocacionadas a cair). Dois julgados (ADC 38/DF e conexas, de 27/02/2021, e AgRg no AREsp 2.165.381-SP, de 21/03/2023) ficaram poucos meses fora da janela nominal, mas foram mantidos por relevância excepcional e forte aderência ao caderno de questões — ver nota metodológica em cada ficha.

Foram descartados por redundância (medidas cautelares antecedentes já superadas pelo julgamento de mérito): ADC 85 MC-Ref/DF (Info 1086/2023) e ADI 6.119 MC-Ref/DF e conexas (Info 1069/2022).

Foram descartados por estarem fora da janela temporal, sem se enquadrar em nenhum critério de exceção, entre outros: EREsp 1.856.980-SC e HC 206977 AgR (2021), REsp 1.887.992-PR (2021), HC 629.675/RS (2021), AgRg no AgRg no RHC 148516-SC (2022), além de toda a página 2 da busca (36 julgados, sendo 17 anteriores a 2020).

As questões do caderno FGV sobre disposições gerais e finais (arts. 6º-11 e 22-34) e sobre os crimes de omissão de cautela e comércio ilegal são, em boa parte, de lei seca, sem jurisprudência recente do STF/STJ que as revise dentro da janela temporal — não geraram fichas específicas, mas estão anotadas nas conexões dos julgados mais próximos.

1. Política de Controle de Armas e Poder Regulamentar (Decretos)

 A aquisição de armas de fogo deve se pautar pelo caráter excepcional, exigindo-se demonstração concreta da efetiva necessidade

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 6.119/DF, ADI 6.139/DF e ADI 6.466/DF (Rel. Min. Edson Fachin); ADI 6.134-MC/DF, ADI 6.675-MC/DF, ADI 6.676-MC/DF, ADI 6.677-MC/DF, ADI 6.680-MC/DF, ADI 6.695-MC/DF, ADPF 581-MC/DF e ADPF 586-MC/DF (Rel. Min. Rosa Weber) | Relator: Min. Edson Fachin e Min. Rosa Weber | Data: 01/07/2023

Sistemática: Controle Concentrado

Tese fixada / Decisão

A única interpretação do art. 4º, caput, do Estatuto do Desarmamento compatível com a Constituição exige a demonstração concreta, no caso individual, da efetiva necessidade de adquirir arma de fogo, somada à obrigação do Poder Executivo de manter procedimentos fiscalizatórios sólidos. São inconstitucionais os atos infralegais de 2019-2022 que flexibilizaram esses critérios.

Resumo do caso

Entre 2019 e 2022, decretos presidenciais e portarias flexibilizaram progressivamente os critérios para aquisição, posse e porte de armas de fogo por particulares (CACs, cidadãos comuns). Partidos e entidades ajuizaram diversas ADIs e ADPFs contra esses atos. O STF julgou o conjunto de ações procedente, declarando a inconstitucionalidade dos dispositivos que dispensavam a comprovação efetiva de necessidade, por entender que a livre circulação de cidadãos armados representa retrocesso nas políticas de segurança pública e viola as diretrizes nucleares do Estatuto do Desarmamento.

Conexões

ADC 85/DF (STF, Plenário, 2025 — ficha seguinte, decretos que reverteram a flexibilização); ADI 6.119 MC-Ref/DF e ADC 85 MC-Ref/DF (medidas cautelares antecedentes, superadas pelo julgamento de mérito); art. 4º, caput, Lei 10.826/2003; art. 84, IV, CF/88.

Data da consulta: 01/09/2026

 Decreto presidencial que regulamenta o Estatuto do Desarmamento pode restringir acesso a armas e munições dentro dos limites do poder regulamentar

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADC 85/DF | Relator: Min. Gilmar Mendes | Data: 25/06/2025

Sistemática: Controle Concentrado

Tese fixada / Decisão

São constitucionais os Decretos nº 11.366/2023 e nº 11.615/2023, editados para reverter a flexibilização da política de controle de armas ocorrida entre 2019 e 2022, por se fundarem no poder regulamentar do art. 84, IV, CF/88 e respeitarem os limites do Estatuto do Desarmamento; inexistente direito fundamental ao acesso irrestrito a armas de fogo.

Resumo do caso

Os decretos centralizaram o controle de armas no SINARM sob a Polícia Federal, restringiram o quantitativo de armas e munições, passaram a exigir demonstração concreta de necessidade para aquisição de arma de uso permitido, reduziram a validade dos registros de CACs com avaliação psicológica periódica e limitaram as atividades de tiro desportivo e caça, prevendo normas de transição (art. 5º, XXXVI, CF/88). O STF julgou

procedente ADC ajuizada pelo próprio Presidente da República, reconhecendo a constitucionalidade formal e material dos decretos.

Conexões

ADI 6.119/DF e conexas (ficha anterior — STF declarou inconstitucional a flexibilização de 2019-2022); ADC 85 MC-Ref/DF (STF, Plenário, 13/03/2023, Info 1086 — medida cautelar que suspendeu decisões conflitantes até o julgamento de mérito); art. 84, IV, CF/88.

Data da consulta: 01/09/2026

2. Porte de Arma por Categorias Específicas

 É inconstitucional a restrição do porte de arma de fogo aos integrantes de guardas municipais de pequenos municípios

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADC 38/DF, ADI 5.538/DF e ADI 5.948/DF | Relator: Min. Alexandre de Moraes | Data: 27/02/2021

Sistemática: Controle Concentrado

Tese fixada / Decisão

É inconstitucional a restrição do porte de arma de fogo aos integrantes de guardas municipais das capitais e dos municípios com mais de 500 mil habitantes (e, em patamar intermediário, mais de 50 mil), pois os índices de criminalidade não guardam necessária relação com o número de habitantes; todos os integrantes das guardas municipais têm direito ao porte, em serviço ou fora dele.

Resumo do caso

O art. 6º, III e IV, do Estatuto do Desarmamento restringia o porte de arma às guardas municipais de municípios com maior população. O STF considerou o critério populacional inconstitucional por não guardar relação lógica com a necessidade de segurança, estendendo o direito ao porte a todos os integrantes das guardas municipais, independentemente do tamanho do município e do horário de serviço.

Conexões

art. 6º, III e IV, Lei 10.826/2003; rol de categorias com direito ao porte (Forças Armadas, polícias, empresas de segurança privada); tema recorrente sobre exceções à proibição geral de porte.

Nota metodológica: Julgado de 27/02/2021, cerca de seis meses anterior ao marco de 5 anos desta rodada (set/2021). Mantido no conjunto por ser o principal precedente sobre porte de guardas municipais — tema classicamente cobrado em provas de Magistratura.

Data da consulta: 01/09/2026

3. Posse e Porte de Arma de Uso Permitido — Tipicidade e Registro

 A posse de arma de fogo com registro vencido, pertencente a terceiro falecido, configura crime

Tribunal: STJ | Órgão: 6ª Turma

Processo: REsp 2.201.660-RS | Relator: Min. Sebastião Reis Júnior | Data: 19/05/2026

Sistemática: Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

A atipicidade material da posse de arma de fogo com registro vencido restringe-se à hipótese em que o próprio titular, que adquiriu e registrou regularmente o artefato, deixa de renovar a documentação; não se estende ao terceiro que mantém a posse de arma registrada em nome de familiar falecido, sem regularização da sucessão.

Resumo do caso

Pedro possuía revólver de uso permitido regularmente registrado; o registro venceu em 2016 e não foi renovado. Pedro faleceu em 2018 e a arma permaneceu na residência, integrando o espólio ainda sem partilha. Seu filho Rafael, que continuou morando no imóvel, teve a arma apreendida em 2023 e foi condenado por posse irregular (art. 12). O STJ manteve a condenação, distinguindo a posição do herdeiro-possuidor da posição do titular original que apenas deixa de recadastrar.

Conexões

AgRg no AREsp 885.281-ES (STJ, 6ª T., 2020, Info 671) e APn 686-AP (STJ, Corte Especial, 2015, Info 572) — doutrina de origem sobre registro vencido do próprio titular, aqui distinguida (distinguishing); art. 12, Lei 10.826/2003.

Data da consulta: 01/09/2026

4. Munição — Tipicidade e Insignificância

 A apreensão de munições em quantidade não considerada insignificante, aliada à apreensão de droga, petrechos do tráfico e expressivas quantias em dinheiro, impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta

Tribunal: STJ | Órgão: 6ª Turma

Processo: AgRg no AREsp 2.744.867-SC | Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro | Data: 10/12/2024

Sistemática: Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

É típica a conduta de portar ou transportar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, crime de perigo abstrato cujo bem jurídico é a incolumidade pública; a apreensão conjunta de armas, munições, drogas, petrechos do tráfico e valores expressivos em dinheiro afasta a atipicidade material.

Resumo do caso

O STJ reafirmou que o crime de posse/porte de munição é de perigo abstrato, não dependendo de resultado concreto. No caso, a apreensão de munições não insignificantes ocorreu em conjunto com drogas, instrumentos do tráfico e dinheiro, cenário que, pelas circunstâncias do caso concreto, afasta a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material mesmo diante de precedentes que excepcionalmente admitem a insignificância para pequena quantidade de munição isolada.

Conexões

doutrina histórica sobre insignificância em munição desacompanhada de arma (STF, 2ª T., HC 133984/MG, Info 826, 2016 — munição como pingente); EREsp 1.856.980-SC (STJ, 3ª Seção, 2021, Info 710 — insignificância afastada quando conjugada a tráfico); arts. 12, 14 e 16, Lei 10.826/2003.

Data da consulta: 01/09/2026

5. Tráfico Internacional de Arma/Munição — Aspectos Probatórios

 A condenação por tráfico internacional de munições exige prova segura da transposição dos limites territoriais do país, não bastando confissão extrajudicial informal

Tribunal: STJ | Órgão: 6ª Turma

Processo: AgRg no AREsp 2.512.800-SP | Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP) | Data: 05/08/2024

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 Tese fixada / Decisão

A condenação pelo crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição (art. 18, Lei 10.826/2003) exige prova segura da efetiva transposição dos limites territoriais do país; a confissão extrajudicial informal, não documentada nem confirmada em juízo, não é suficiente para a condenação.

 Resumo do caso

João foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal com munições de fabricação argentina no veículo. O policial relatou confissão informal de que as munições teriam sido compradas no Paraguai, mas sem qualquer documentação formal ou confirmação judicial. O STJ afastou a condenação por tráfico internacional, por insuficiência probatória quanto ao elemento essencial da transnacionalidade.

 Conexões

art. 18, Lei 10.826/2003; distinção entre comércio ilegal (art. 17) e tráfico internacional (art. 18); garantias de prova no processo penal (confissão extrajudicial informal).

Data da consulta: 01/09/2026

6. Numeração Suprimida/Adulterada e Hediondez

 A descoberta de parte de numeração suprimida em arma de fogo não autoriza a desclassificação do porte de arma de uso restrito para uso permitido

Tribunal: STJ | Órgão: 6ª Turma

Processo: AgRg no AREsp 2.165.381-SP | Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro | Data: 21/03/2023

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 Tese fixada / Decisão

Reconhecida a prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, não se admite a desclassificação para o delito do art. 14, caput (uso permitido), pois a rastreabilidade da arma é irrelevante para a materialidade do delito do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003.

 Resumo do caso

O réu foi flagrado portando arma de fogo de uso restrito com numeração parcialmente suprimida. A defesa sustentou que, por ainda ser possível identificar parte da numeração, a conduta deveria ser desclassificada para o tipo menos grave (uso permitido, art. 14). O STJ rejeitou a tese, afirmando que a equiparação do art. 16, § 1º, IV, não exige a total impossibilidade de rastreamento, bastando a supressão, alteração ou adulteração de sinal de identificação.

 Conexões

Súmula 668-STJ (anexo — não hediondo quando a arma de numeração raspada é de uso permitido; contraste com este julgado, sobre uso restrito); Súmula 513-STJ (anexo); art. 16, § 1º, IV, e art. 14, Lei 10.826/2003.

Nota metodológica: Julgado de 21/03/2023, cerca de seis meses anterior ao marco de 3 anos desta rodada (set/2023). Mantido por forte aderência à questão 3 do caderno FGV anexado, que testa exatamente a equiparação de penas por supressão de numeração mesmo em arma de uso permitido.

Data da consulta: 01/09/2026

Anexo — Súmulas de Referência

As súmulas abaixo não seguem o formato Processo/Relator/Data e, por isso, não constam do arquivo de importação (.txt) — ficam apenas como referência de estudo neste Word.

Súmula 668-STJ

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Seção

Data: Aprovada em 18/04/2024 (Info 808)

Não é hediondo o delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido, ainda que com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

Súmula 513-STJ

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Seção

Data: Histórica (sem data de aprovação específica indicada na base consultada)

A abolitio criminis temporária prevista na Lei nº 10.826/2003 aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23/10/2005.

TOP Imperdíveis desta Matéria

O conjunto desta rodada é propositalmente enxuto (7 julgados + 2 súmulas) em razão do volume reduzido de jurisprudência recente na base — ver "Varredura e Metodologia". Por isso, em vez de um Top 10, listam-se aqui todos os itens selecionados, ranqueados por potencial de cobrança.

- 1. Decreto presidencial que regulamenta o Estatuto do Desarmamento pode restringir acesso a armas e munições (ADC 85/DF)** — Cerne da profunda reforma legislativa e regulatória recente; altíssimo potencial de cobrança em 2026.
- 2. Inconstitucionalidade dos decretos de flexibilização de 2019-2022 (ADI 6.119/DF e conexas)** — Par indissociável do ADC 85/DF — mostra a evolução completa da política armamentista entre 2019 e 2025.
- 3. Súmula 668-STJ — não hediondo o porte/posse de uso permitido mesmo com numeração raspada** — Vocabulário fechado, direto e de fácil cobrança em prova objetiva.
- 4. Numeração suprimida não desclassifica porte de uso restrito (AgRg no AREsp 2.165.381-SP)** — Aderência direta à questão 3 do caderno FGV, sobre equiparação de penas por supressão de numeração.
- 5. Posse de arma com registro vencido de terceiro falecido (REsp 2.201.660-RS)** — Julgado de 2026, tema novo e vocacionado (sucessão/herança de arma registrada).
- 6. Porte de arma para guardas municipais independe do número de habitantes (ADC 38/DF e conexas)** — Tema clássico de exceção à proibição geral de porte, testado na questão 9 do caderno FGV.
- 7. Munição aliada a droga e dinheiro afasta insignificância (AgRg no AREsp 2.744.867-SC)** — Aplicação recorrente e testável do binômio perigo abstrato / insignificância excepcional.

Índice Navegável de Julgados

1. A aquisição de armas de fogo deve se pautar pelo caráter excepcional, exigindo-se demonstração concreta da efetiva necessidade — STF, Plenário, 01/07/2023 (Controle Concentrado)
2. Decreto presidencial que regulamenta o Estatuto do Desarmamento pode restringir acesso a armas e munições dentro dos limites do poder regulamentar — STF, Plenário, 25/06/2025 (Controle Concentrado)
3. É inconstitucional a restrição do porte de arma de fogo aos integrantes de guardas municipais de pequenos municípios — STF, Plenário, 27/02/2021 (Controle Concentrado)
4. A posse de arma de fogo com registro vencido, pertencente a terceiro falecido, configura crime — STJ, 6ª Turma, 19/05/2026 (Caso isolado (Turma))
5. A apreensão de munições em quantidade não considerada insignificante, aliada à apreensão de droga, petrechos do tráfico e expressivas quantias em dinheiro, impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta — STJ, 6ª Turma, 10/12/2024 (Caso isolado (Turma))
6. A condenação por tráfico internacional de munições exige prova segura da transposição dos limites territoriais do país, não bastando confissão extrajudicial informal — STJ, 6ª Turma, 05/08/2024 (Caso isolado (Turma))
7. A descoberta de parte de numeração suprimida em arma de fogo não autoriza a desclassificação do porte de arma de uso restrito para uso permitido — STJ, 6ª Turma, 21/03/2023 (Caso isolado (Turma))
8. Súmula 668-STJ — STJ, 3ª Seção (Anexo)
9. Súmula 513-STJ — STJ, 3ª Seção (Anexo)